

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5019038-35.2023.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: VANESSA BARROS DA SILVEIRA (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): LUCIANA COLARES MANSANO (OAB RJ103764)

ADVOGADO(A): BRUNA BRITO SILVA DOS REIS REBELLO (OAB RJ126483)

AGRAVADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por VANESSA BARROS DA SILVEIRA (evento 96) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 90) que não conheceu do pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto a Turma Nacional de Uniformização já decidiu que não cabe a interposição de pedido regional de uniformização e pedido nacional de uniformização em peça única.

A 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 49) conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de habilitação com base em curso de Altos Estudos - Categoria II, acrescido das diferenças devidas e de indenização moral.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 83), aduzindo que faz jus: *"ao pagamento de Adicional de Habilitação à nível de Mestrado (equivalente a 37%), tendo em vista que a função que exercia na Universidade da Força Aérea exigia este título."*

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, argumentando que: (1) ainda que a TNU não entenda cabível a interposição de pedido regional de uniformização e pedido nacional de uniformização em peça única, não é razoável que não possa ser analisado ao menos um dos incidentes de uniformização; (2) o próprio regimento interno da TNU tem previsão da possibilidade de apresentação simultânea de PRU e PNU.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência quanto à questão de direito material entre Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do art. 14 da Lei nº 10.259/2001 e art. 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da TRU).

Consoante já relatado, o julgado da 6ª Turma Recursal/SJRJ conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ratificando a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos da ementa adiante reproduzida:

"MILITAR. ADICIONAL DE HABILITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. MILITAR TEMPORÁRIO. POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE. LICENCIAMENTO EX OFÍCIO. CONCLUSÃO DE CURSO DE MESTRADO EM 2019. INCIDÊNCIA DAPORTARIA Nº 976/SC-5, DE 19/03/1992. NÃO ENQUADRAMENTO DENTRE OS CURSOS ELENCADOS ENSEJADORES DO PERCENTUAL ALTO ESTUDOS - CATEGORIA II. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA."

Denota-se que a autora, em seu pedido de uniformização regional, não indicou acórdão paradigma julgado por Turma Recursal desta Região com competência para apreciação da matéria ventilada na exordial, o que afasta a possibilidade do incidente regional ser admitido.

Neste sentido, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea a, do Regimento Interno desta Turma Regional de Uniformização:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Turma Recursal de origem.

5019038-35.2023.4.02.5101

20002030519 .V4